

Nr. 170 Referentenbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 11. November 1937, 11 Uhr

R 2501/6639, Bl. 256–257 Sitzungsvermerk des RBkR Schroeder, Durchschlag¹

Beginn: 11:00

Ort: Reichsfinanzministerium

[ENTWURF EINER NOVELLE ZUM EINKOMMENSTEUERGESETZ]

[...]

Staatssekretär Reinhardt erklärte einleitend, daß mit dem *Entwurf zur Änderung des Einkommensteuergesetzes* eine Erhöhung des Steueraufkommens bezweckt werde. Die Reichseinnahmen entwickelten sich zwar glänzend, seien jedoch immer noch nicht ausreichend, zumal auch der Anleiheaufnahme Grenzen gezogen seien. Er sei entschiedenster Gegner einer Heraufsetzung der Steuersätze, weil dies unabsehbare Folgen haben würde und die Sätze in Deutschland allermeist hoch genug seien. Vielmehr müßten die Ausgaben möglichst eingeschränkt, die vorhandenen Steuermöglichkeiten voll ausgenutzt und nicht mehr zeitgemäße Vergünstigungen aufgehoben werden. Infolge der *Bewertungsfreiheit für kurzlebige Wirtschaftsgüter* (§ 6, Ziffer 1, Satz 4 des Einkommensteuergesetzes²) habe die Steuer bisher durch den Einzelnen reguliert werden können. Die Bewertungsfreiheit sei damals aus Gründen der Arbeitsbeschaffung und der Verwaltungsvereinfachung eingeführt worden. An eine Aufhebung dieser Vorschrift sei nicht gedacht, sondern nur an eine vorübergehende Außerkraftsetzung ab 1. 10. 1937 (vergl. Anl. S. 4, Artikel III³).

Der *Vertreter des RK[r]M* regte an, die Bewertungsfreiheit für Anschaffungen, die lediglich der Landesverteidigung dienten, fortbestehen zu lassen. Hierdurch würde ein Anreiz geboten werden, daß die Unternehmungen solche Investitionen für eigene Rechnung vornehmen, während sie dies bisher abgelehnt hätten und daher das Reich die Kosten habe übernehmen müssen.

Staatssekretär Reinhardt sprach sich gegen irgendwelche Ausnahmen aus. Im übrigen seien die wehrpolitisch notwendigen Investitionen der Industrie im wesentlichen beendet.

Min[isterial]R. Josten (RWiM) hielt die Mehrbelastung für bedenklich, wies auf die Ungerechtigkeit gegenüber den im Schatten der Konjunktur stehenden Industrien hin, die bisher von der Bewertungsfreiheit keinen Gebrauch machen konnten, und beantragte Wiedereinführung der dreijährigen Durchschnittsbesteuerung sowie des Verlustvortrags.

Staatssekretär Reinhardt wies an Hand der Körperschaftsteuererhöhung⁴ nach, daß Rückwirkungen wegen der Mehrbelastung nicht zu befürchten seien. Die Wiedereinführung der dreijährigen Durchschnittsbesteuerung käme keinesfalls in Frage, dagegen sei er zu einem Zugeständnis hinsichtlich

¹ Inhaltl. analoge Ergebnisniederschrift des RFM: R 2/20405, unfol. Zu der Besprechung hatte der RFM mit Schreiben vom 3. 11. 1937 eingeladen; ebd. Der GesEntw. wurde erst in der Sitzung verteilt und fehlt i. d. A., dürfte aber, soweit nachstehend nichts anderes vermerkt ist, der späteren KabVorl. entsprochen haben. Lt. Anwesenheitsliste (ebd.) nahmen außer StS Reinhardt und MD Hedding 23 Referenten und Sachbearbeiter teil. Aktenmaterial zur Novelle auch in R 2501/1634.

² EStG vom 16. 10. 1934 (RGBl. I S. 1005). § 6 Ziff. 1 Satz 4 lautete: „Bei Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, deren betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfahrungsgemäß fünf Jahre nicht übersteigt, dürfen buchführende Gewerbetreibende im Sinn des § 5 und buchführende Land- und Forstwirte die Absetzungen für Abnutzung höher als nach § 7 [jähr. Absetzung nur eines der gewöhl. Nutzungsdauer gemäßen Teilbetrags] und ohne Rücksicht auf den Teilwert bemessen.“ Zur Einführung 1934 s. ARH II/1, Nrr. 12 Anm. 10, 14 Ziff. 2.

³ Art. III der KabVorl: „§ 6 Ziffer 1 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes gilt nur für Wirtschaftsgüter, die vor dem 1. Oktober 1937 bestellt worden sind.“ Das Stat. Reichsamt errechnete daraus ein Steuermehraufkommen von 26–30 Mio RM; Exposé vom 29. 10. 1937 in R 2/20405.

⁴ *KörperschaftsteuerÄndG* vom 27. 8. 1936 (RGBl. I S. 701); s. ARH III, Nrr. 117, 127, 131.

des Verlustvortrags bereit, dergestalt, daß der Verlust eines Jahres auf den Gewinn des folgenden Jahres angerechnet werden könne.

O.R.R. Dr. Lorenz (Reichsernährungsmin.) machte Bedenken geltend, weil der außerordentlich empfindliche Landarbeitermangel eine weitgehende Mechanisierung der Landwirtschaft erheische. Staatssekretär Reinhardt tat diesen Einwand ab mit dem Bemerkten, daß nur 15 000 buchführende Landwirte von 775 000 betroffen würden. Er bat um abschließende Stellungnahme der beiden Ressorts bis spätestens zum 13. November⁵.

Punkt 2 der Tagesordnung – *Steuerermäßigung für Hausgehilfinnen* – wurde fallengelassen, da sich bei der Abgrenzung große Schwierigkeiten ergeben hätten⁶. Die Vertreter der Ressorts haben sich zu dieser Frage nicht geäußert.

Zu der *Beschränkung der Einkommensteuerbefreiung der Landwirte* (vergl. Art. I, Ziffer 3 der Anl. auf S. 1⁷) machte Oberreg. Rat Dr. Lorenz (Reichsernährungsmin.) längere Ausführungen. Die Verdienstmöglichkeiten der Landwirtschaft würden durch den Landarbeitermangel, der zur Zahlung höherer Löhne zwingt, und infolge der Preispolitik ständig eingengt, so daß jede Mehrbelastung äußerst bedenklich sei. Vor allem bestünde die Gefahr, daß die Landwirte in den Grenzgebieten abwanderten und hierdurch die Aufrechterhaltung der Erzeugung in bisherigem Umfange – eine Erzeugungssteigerung könne schon gar nicht in Rechnung gestellt werden – in Frage gestellt werde. Die für eine vorübergehende Beschäftigung vorgesehenen 62 000 ausländischen Landarbeiter⁸ hätten z. B. durchweg Dauerstellungen erhalten.

Staatssekretär Reinhardt versprach, den Bedenken des Ernährungsministers dadurch Rechnung zu tragen, daß die Freigrenze von 3000 RM bestehen bleiben, aber die für die darüber hinausgehenden Einkommen der Landwirte aufgehoben werden solle. Dies sei dadurch zu erreichen, daß in E.St.G. § 13, Abs. 3, Satz 2⁹ das Wort „soweit“ durch das Wort „wenn“ ersetzt würde. Auf diese Weise blieben von 775 000 Landwirten 670 000 steuerfrei und nur 90 000 Landwirte, deren Einkommen zwischen 3000 und 8000 RM gelegen hätte, würden von der Neuregelung betroffen¹⁰.

Hierauf übernahm Herr Ministerialrat Blümich den Vorsitz. Die aus der Anlage ersichtlichen Änderungen der Tarifbestimmungen (§ 32 bis 34) wurden in großer Eile durchgepeitscht. Hierbei kam u. a. folgendes zur Sprache:

- 1.

⁵ StS Posse unterstrich für das RWiM mit Schreiben vom 25. 11. 1937 die Bedeutung, welche der Bewertungsfreiheit für kurzlebige Wirtschaftsgüter zur Bildung von investiven Reserven zukomme, da allein sie die Betriebe noch befähige, „daß sie dem aus der Rohstoff- und Außenhandelslage sich ergebenden Zwang zur technischen Anpassung und Umstellung gewachsen sind“. Ein Verzicht darauf sei nur akzeptabel, wenn im Gegenzug die Rücklagenbildung steuerneutral gehandhabt und der Verlustvortrag auf mehr als ein Jahr erweitert werde; R 2/20405. Der REM trat in seiner Stellungnahme vom 1. 12. 1937 dieser Haltung bei; ebd.

⁶ P. 2 der TO lautete: „Die Steuerermäßigung für Hausgehilfinnen soll Ledigen und kinderlos Verheirateten unter 50 Jahren nicht gewährt werden.“ Vgl. die Niederschrift des RFM (o. Anm. 1): „Staatssekretär Reinhardt führt aus, daß bei einer Änderung der Vorschrift doch viele Ausnahmen, insbesondere wegen der älteren und körperbehinderten Steuerpflichtigen (Kriegsbeschädigte), gemacht werden müßten und daß das Mehraufkommen aus der Änderung deshalb geringfügig sei (etwa 15–20 Millionen). Er beabsichtige deshalb, die Vorschrift wie jetzt bestehenzulassen.“ Das 1933 im Zuge der Arbeitsbeschaffung eingeführte sog. „Hausgehilfinnenprivileg“ fiel erst der Einkommensteuernovelle vom 17. 2. 1939 (RGBl. I S. 283) zum Opfer; s. hierzu Folgeband, Dokk. vom 15., 19. und 21. 12. 1938.

⁷ Danach sollte § 13 (3) EStG in der Weise geändert werden, daß bei Einkommensbeziehern unter 8000 RM die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft besteuert würden, sobald sie den Betrag von 1000 RM (bisher 3000 RM) überstiegen. Vgl. ARH II/1, Nr. 12 Anm. 17 und 18.

⁸ S. Dok. Nr. 62.

⁹ „Wenn das Einkommen diesen Betrag [8000 RM] nicht übersteigt, so werden die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft zur Einkommensteuer nur herangezogen, soweit sie den Betrag von 3000 Reichsmark übersteigen.“

¹⁰ Die Folge wäre also gewesen, daß landwirtsch. Betriebe mit 3000–8000 RM Einkommen künftig mit ihren Gesamteinkünften steuerpflichtig gewesen wären, nicht mehr um 3000 RM gekürzt. Der REM widersprach deshalb in seiner Stellungnahme vom 1. 12. 1937 (o. Anm. 5) unter Verweis auf die Belastung der Landwirtschaft durch den VJP jeder Änderung. Aus der KabVorl. wurde der Passus gestrichen.

Ein Gesetz zur Besteuerung der Juden befindet sich in Vorbereitung¹¹;

– 2.

die Kinderermäßigung für Juden soll fortfallen¹²;

– 3.

der Abzug für Kirchensteuer soll auf 2% des steuerpflichtigen Einkommens begrenzt werden, da die Synagogengemeinden und andere Religionsgemeinschaften zum Teil Kirchensteuer bis zu 30% der Einkommensteuer zur Bestreitung von Wohlfahrtsausgaben erhöhen und auf diese Weise die Wohlfahrtskosten zum Teil gewissermaßen dem Reich aufgebürdet worden wären. Der Satz von 2% entspräche etwa der üblichen Kirchensteuer in Höhe von 10–12% der Einkommensteuer¹³;

– 4.

die Frage der Änderung des Besteuerungsmodus für ausgeloste Anleiheablösungsschuld (§ 34, Abs. 2, Ziffer 4) ist noch auf drei Jahre zurückgestellt worden, da eine Beeinträchtigung der Kursentwicklung bisher nicht erkennbar gewesen ist¹⁴;

– 5.

die Änderung der Einkommensteuertabelle bezieht sich auf eine Neugestaltung des Kopfes, die technischer Art ist, und eine Milderung des Übergangs von der progressiven zur proportionalen Besteuerung bei Einkommen von mehr als 100 000 RM.

Seitens der Reichsbank dürfte nichts zu veranlassen sein¹⁵.

Berlin, den 12. November 1937
Schroeder

¹¹ Vgl. Dok. Nr. 12.

¹² S. Dok. Nr. 207 Anm. 5.

¹³ Der RKiM erklärte sich damit am 24. 11. 1937 schriftlich einverstanden; R 2/20405. Die Einkommensteuernovelle von 1939 (o. Anm. 6) beseitigte die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer dann ganz.

¹⁴ § 34 (2) Ziff. 4 EStG betraf die verminderte Besteuerung von Zinsen, die aufgr. des *Gesetzes über die Ablösung öffentl. Anleihen* vom 16. 7. 1925 (RGBl. I S. 137) bei der Einlösung von Auslosungsrechten bezogen wurden.

¹⁵ Zum Fortgang: In einer Aussprache mit StS Reinhardt am 4. 12. 1937 drang StS Posse zwar mit der Forderung durch, als Ausgleich zur Abschaffung der Bewertungsfreiheit im Steuerjahr 1937 die Anrechnung etwaiger Verluste aus den beiden Vorjahren zuzulassen, nicht aber damit, Rückstellungen steuerlich zu begünstigen; s. RWiM an RFM, 16. 12. 1937: R 2/20405. Der RKrM setzte in Nachverhandlungen mit dem RFM eine Ausnahmebehandlung für Ostpreußen durch, „die der Reichswirtschaftsminister beantragen wird“, und erzwang generell die Zusage, „daß die Reichsfinanzverwaltung in begründeten Ausnahmefällen wehrtechnisch und wehrwirtschaftlich bedingte Sonderabschreibungen auch nach Wegfall der Bewertungsfreiheit an[zuerkennen] werde, und zwar in allen Fällen, in denen der RKrM den Betrieben „außergewöhnliche technische und wirtschaftliche Absetzungen für Anlagenabnutzung“ ausdrücklich zubillige oder für bestimmte Anlagen eines Unternehmens mit einer zeitl. begrenzten Nutzungsdauer zu rechnen sei; RKrM an RFM, 15. 12. 1937: MA, RW 19/1579, Bl. 121f. Am 24. 12. ging der Rkei die KabVorl. der Einkommensteuernovelle zu: Dok. Nr. 207.

Zitierhinweis

Nr. 170 Referentenbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 11. November 1937, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d170>